

1503829-85.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2330152/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 21769913 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 7605/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503829-85.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503829-85.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2330152/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 21769913 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 7605/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2330152 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 7605/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2330152/2021 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÁLLISON DA SILVA ROCHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

ÁLLISON DA SILVA ROCHA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 18h30min, na Visconde Dorio Branco, bairro Itapura, , nesta cidade e comarca de Campinas, ALYSSON CHENCHI DA LUZ trazia consigo, para fins de traficância, 02 (dois) microtubos plásticos tipo "eppendorf" contendo cocaína, pesando 0,3g (três decigramas); 58 (cinquenta e oito) microtubos plásticos tipo "eppendorf" contendo cocaína na forma de "crack", pesando 4,9 g (quatro gramas e nove decigramas), e 01 (um) invólucro plástico fechado por pressão contendo TETRAHIDROCANNABINOL - THC, popularmente conhecida como "maconha", pesando 1,6 (um grama e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fl. 78) e apresentou Defesa Prévia (fls. 88/90) A denúncia foi recebida (fls.98/100) e o réu foi devidamente citado (fls. 103). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 9/10 pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12/13 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 59/61, positivo para maconha e cocaína. A autoria também é certa.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou a traficância. Afirmou que estava com cinco porções de crack e duas de cocaína, quando foi abordado pelos policiais, relatando que o entorpecente destinava-se a seu consumo próprio, uma vez que é usuário. Disse que desconhece as demais drogas apreendidas.

A negativa do réu, em Juízo, restou isolada e demsentina pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial militar Wladermir Januario em Juízo, afirmou que estava realizando patrulhamento de rotina, quando avistou, na saída do túnel de pedestres do terminal central, um indivíduo que carregava uma sacola e uma bolsa afixada ao corpo. Disse que ao perceber a aproximação dos policiais, o indivíduo se assustou e jogou a sacola na entrada do túnel, continuando a andar. Contou que durante a abordagem, no interior da bolsa, foram encontrados 05 (cinco) eppendorfs contendo crack, 02 (dois) eppendorfs contendo cocaína e a quantia de R\$ 181,45 (cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) e um aparelho celular. Narrou que seu colega de farda retornou à entrada do túnel e localizou a sacola jogada pelo acusado, dentro da qual havia 53 (cinquenta e três) eppendorfs contendo crack. Relatou que questionado, o réu alegou que o entorpecente era para uso próprio e o dinheiro era oriundo de seu trabalho, mas não soube informar seu ofício.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Lucas da Silva Rico, em Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo, para fins de traficância, 02 (dois) microtubos plásticos tipo

"eppendorf" contendo cocaína, pesando 0,3g (três decigramas); 58 (cinquenta e oito) microtubos plásticos tipo "eppendorf" contendo cocaína na forma de "crack", pesando 4,9 g (quatro gramas e nove decigramas), e 01 (um) invólucro plástico fechado por pressão contendo TETRAHIDROCANNABINOL - THC popularmente conhecida como "maconha", pesando 1,6 (um grama e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Os policiais militares afirmaram que durante patrulhamento de rotina, avistaram o réu com uma sacola nas mãos e uma mochila nas costas. Contaram que o réu, ao perceber a presença policial, dispensou a sacola e continuou andando rapidamente, em tentativa de evasão. Afirmaram que abordaram o réu e, em sua bolsa, localizaram 05 (cinco) eppendorfs de crack, 02 (dois) eppendorfs de cocaína. Na sacola dispensada encontraram as demais porções, absolutamente idênticas às que estavam com o réu.

Lado outro, a quantidade de droga encontrada, além do local onde o réu estava (sabidamente conhecido como ponto de venda de drogas) e as circunstâncias da prisão (jogou uma sacola e tentou evadir-se ao avistar os policiais), indicam a finalidade da mercancia ilegal. Nenhum usuário, a princípio, porta tanta droga para consumo próprio e tenta evasão ao avistar policiais.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos policiais militares. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

A negativa do réu, em Juízo, restou isolada, não havendo nos autos qualquer elemento apto a infirmar a versão segura, coesa e uniforme dos policiais, que afirmaram que o acusado dispensou a sacola, assim que avistou a guarnição policial, e tentou empreender fuga. Lado outro, não há razão para acreditar que os policiais, desconhecidos do réu, fossem incriminá-lo injustamente.

O fato de o réu estar sob eventual influência de álcool ou de drogas não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28 do Código Penal.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ante a agravante da reincidência do réu (fls. 30.) aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar. Inviável o reconhecimento do privilégio ante a reincidência.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu ÁLLISON DA SILVA ROCHA a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do Código Penal, em face da reincidência do réu (fls. 30/32).

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que além do requisitos objetivo, é indispensável a aferição de requisitos subjetivos para a progressão de regime, o que não é possível nesse momento.

Em atenção ao disposto nos novos dispositivos legais relativos à prisão e medidas cautelares, introduzidos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, justifico a não possibilidade de o réu aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em liberdade, pelas seguintes razões: Primeiro, anoto que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, caso contrário o réu já teria sido agraciado com liberdade provisória ou mesmo já teria sido a medida extrema substituída por outra medida cautelar; Segundo, ressalto que se trata de crime grave, demonstrando dolo intenso do acusado e maior reprovabilidade de sua conduta; Terceiro, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, soltá-lo, neste momento, com sentença já prolatada, em que há maior grau de certeza acerca de sua culpabilidade, configuraria grave contrassenso, o que não se pode admitir. Ele é reincidente. Assim, é absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão

já decretada.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA